ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPINA GRANDE

8ª VARA CÍVEL

SENTENÇA

Processo n. 0824386-06.2019.8.15.0001

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA DE FÁTIMA PEREIRA MARINHO, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de UNIMED CAMPINA GRANDE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, igualmente identificada, em razão dos fatos narrados a seguir.

Alega a autora, em suma, que é deficiente física e portadora de osteoporose grave e artrite reumatoide, razão pela qual lhe foi indicado o tratamento com o uso do medicamento Fórteo sc (teriparatida), a ser tomado diariamente durante 02 anos. Contudo, sustenta que o pedido de fornecimento do fármaco foi negado pela parte demandada, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual.

Forte nessas premissas pugnou, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a fornecer o medicamento acima mencionado, de acordo com a prescrição médica e, no mérito, a ratificação da medida deferia, bem como o recebimento de indenização pelos danos morais suportados.

A título de justificação prévia, a Unimed Campina Grande, ao apresentar peça contestatória no Id 25257269, sustentou, em suma, que não pode ser obrigada a fornecer um medicamento sem que o seu uso decorra de uma internação hospitalar que esteja em curso, visto que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão de cobertura quando a prescrição se der em caráter domiciliar.

Em seguida, este Juízo indeferiu a tutela de urgência perseguida, nos termos da decisão de Id 25434924, a qual fora atacada por agravo de instrumento, onde a autora logrou êxito liminarmente (Id 27085182) e no mérito (Id 32718029), com a concessão da tutela em seu favor.

Não houve impugnação à contestação (Id 26737238).

Ante a desnecessidade de outras provas, os autos vieram conclusos para sentença, em cumprimento à decisão de Id 31642902.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Fornecimento da medicação.

Frise-se, inicialmente, que o vínculo jurídico estabelecido entre o(a) suplicante e a(s) suplicada(s) é nitidamente de cunho consumerista, na forma do art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, sobre o tema, o STJ já editou a Súmula nº 469, com a seguinte redação: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor* (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90) *aos contratos de plano de saúde.*"

O cerne da questão posta em Juízo refere-se à negativa, por parte do plano demandado, do fornecimento da medicação "Fortéo sc (teriparatida)" à parte autora, que é idosa e portadora de osteoporose grave (CID 10-M80), deficiência física e artrite reumatoide (CID10-M05), apresentando fraturas de T11, T12 e lombar, conforme laudo médico emitido pela Dra. Eutilia Andrade M. Freire (Id 24699998).

Pois bem, compulsando os autos, verifico que a negativa é inadmissível.

As patologias das quais a autora é portadora estão comprovadas com os resultados dos exames a que se submeteu (Id 24700355, 24700363 e 24700365) e, segundo lhe foi prescrito pela profissional médica que a assiste (Id 24699998), o medicamento descrito nos autos é essencial para o tratamento (Id 24700351).

Não se perca de vista que a ré não pode querer determinar qual o melhor tratamento para o caso dos associados. Tal critério é médico, não ficando na disponibilidade seja do associado, seja da empresa de saúde.

Aliás, a autora não está se submetendo a tratamento desta espécie por sua própria vontade, de forma que o mesmo deve ser ministrado da forma mais favorável à paciente.

Com efeito, a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente (art. 35-F da Lei nº 9.656/1998).

Nessa esteira, a cobertura assistencial abrange, caso haja indicação clínica, os medicamentos para uso domiciliar, sobretudo os registrados ou regularizados na ANVISA, imprescindíveis para a boa terapêutica do usuário (arts. 6º, parágrafo único, 17 e 20, III, da RN nº 338/2013 da ANS).

Ressalte-se já ter o E. STJ firmado o entendimento acerca da inadmissibilidade de denegação de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, como se verifica dos julgados, abaixo ementados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (2015). **PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA À COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA ABUSIVIDADE RECONHECIDA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.** AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1791318 / SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento: 10/06/2019, Terceira Turma) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15). OBRIGAÇÃO DE FAZER. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.** SÚMULA 83 DO STJ. DEVER DE COBERTURA. APLICABILIDADE DO CDC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/código-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90). SÚMULA 469 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887233/artigo-1021-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), § 4º (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887214/parágrafo-4-artigo-1021-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), DO NCPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. **É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.** 4. **As cláusulas contratuais dos planos de saúde devem ser analisadas de acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme determina a Súmula nº 469 do STJ. Precedentes. (...)** (AgInt no AREsp 1374307 / RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento: 13/05/2019, Terceira Turma) (Grifei).

Isso porque, de acordo com entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, *"é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar."* (AgInt no REsp 1836018/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Este também é o entendimento do TJPB:

APELAÇÃO - RECURSO ADESIVO - **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO DE SAÚDE - UNIMED - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO** - IMUNOGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA - PREVISÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - **RECUSA ILEGAL E ABUSIVA - DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS** - REFORMA DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO APELO - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Como pressupostos necessários se tem o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade. Uma vez configurados estes requisitos, o dever de indenizar existe. A fixação do valor pecuniário deve observar as funções da indenização por dano moral, quais sejam reparar a lesão, punir o agente ofensor e prevenir nova prática danosa idêntica, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em cotejo com as circunstâncias fáticas delineadas na demanda. É cediço que, na esfera do dano moral, a fixação do "quantum" indenizatório fica ao prudente arbítrio do magistrado, devendo o conceito de ressarcimento abranger duas forças: uma de caráter punitivo, visando a penalizar o causador do dano pel (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00715782620128152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 23-10-2018) (TJ-PB 00715782620128152001 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) (Grifei).

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO**. TRATAMENTO CONTRA CÂNCER. **NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRAÇÃO DOMICILIAR. NEGATIVA INJUSTIFICÁVEL.** PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - ¿ Ressalte-se que a vedação de cobertura não consta taxativamente no contrato, e cláusulas restritivas de direito não dão margem a interpretações extensivas. A omissão no contrato quanto à exclusão de cobertura e local de prestação de serviço deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor, uma vez que a negativa do apelante não se pautou em determinação contratual. reembolso devido. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSC; AC 2012.061436-3; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 29/05/2014; DJSC 09/07/2014; Pág. 309) VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima identificados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00167189420138150011, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 21-09-2015) (TJ-PB - APL: 00167189420138150011 0016718-94.2013.815.0011, Relator: DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, Data de Julgamento: 21/09/2015, 3 CIVEL) (Grifei)

E ainda:

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de cobertura do tratamento com o medicamento Forteo (Teriparatida). Inadmissibilidade. Medicamento de alto custo. Contrato que se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. <u>Existência de indicação expressa e fundamentada do médico assistente. Aplicação da Súmula 102 do TJSP. Precedentes desta C. Câmara. Tratamento que se mostra indispensável para garantir as chances de vida do paciente. Predominância do direito à vida sobre cláusulas contratuais que se apresentam como abusivas ao fim social do contrato</u>. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10061107220178260011 SP 1006110-72.2017.8.26.0011, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 22/01/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019) (Grifei)

Devo destacar, ainda, que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, não podendo a operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento cuja doença não foi restrita contratualmente, o que evidenciaria interpretação menos favorável ao consumidor (AgInt noAREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

Além disso, os Tribunais Pátrios vêm reiteradamente reafirmando o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, direitos fundamentais previstos na Carta Magna que prevalecem sobre os demais interesses do Poder Público e se aplicam também aos contratos firmados entre particulares.

Logo, deve a promovida ser compelida a fornecer a medicação Fórteo sc (teriparatida) em favor da autora, de acordo com a prescrição de Id 24699998.

Danos morais.

No que concerne à indenização por danos morais, entendo que também assiste razão à promovente, uma vez que a negativa indevida por parte do plano de saúde réu trouxe abalos à honra subjetiva da promovente, fato que autoriza a fixação de indenização extrapatrimonial, ante a violação expressa aos arts. 186, 389 e 927, todos do Código Civil, senão vejamos:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusiva mente moral, comete ato ilícito."

"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Colaciono, nesta oportunidade, julgados do STJ e TJPB:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15). AÇÃO DE OBRIGA ÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887201/artigo-1022-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015) DO NCPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.** INDENIZA ÇÃO. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (Agravo em Recurso Especial nº 1.285.474/DF (2018/0098565-5), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 08.05.2018) (Grifei)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.** QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (Recurso Especial nº 1.730.277/SP (2018/0056274-0), STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 04.05.2018) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE AUTOGESTÃO. **NEGATIVA DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.** PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO FÁRMACO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O FIM PRESCRITO. PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA AUTOIMUNE. GRAVIDEZ DE RISCO. OCORRÊNCIA DE ABORTAMENTOS ANTERIORES. PREMÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA DROGA PARA EVITAR NOVA PERDA GESTACIONAL. **DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.** PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA EQUITATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM QUAISQUER ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DA SÚPLICA. - "Não se aplica o CDC às relações existentes entre operadoras de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão e seus filiados, na hipótese em que firmado contrato de cobertura médico-hospitalar." (REsp 1.285.483-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/6/2016, DJe 16/8/2016) - O fato do atual entendimento do Tribunal Cidadão ser pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos Planos de Saúde gerido na forma de autogestão não afasta a incidência das regras atinentes aos pactos de adesão, disciplinados, de forma geral, pelo Código Civil, motivo pelo qual se (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007174420148152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 19-06-2018) (TJ-PB 00007174420148152001 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 19/06/2018, 1ª Câmara Especializada Cível) (Grifei).

Assim, tenho como perfeitamente delineados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, de sorte que deve ser arbitrada determinada quantia, segundo os parâmetros de suficiência, adequação e razoabilidade, em montante que sirva, a um só tempo, de compensação para a vítima, pelo dano moral sofrido, e de desestímulo para o ofensor, reprimindo a reiteração da

conduta lesiva, caso em que, sopesadas as circunstancias retratadas nos presentes autos, notadamente a intensidade do ilícito e de sua repercussão na já fragilizada saúde da autora, o grau de reprovabilidade da conduta, as condições econômicas das partes e demais peculiaridades inerentes ao caso, reputo adequado, suficiente e razoável o *quantum* de **R$ 4.000,00 (quatro mil reais),** não se podendo olvidar a finalidade pedagógica da medida, a um só tempo reprimindo e prevenindo a reiteração de atos semelhantes.

- Do Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, torno sem efeito a decisão interlocutória de Id 25434924 e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para DETERMINAR à UNIMED CAMPINA GRANDE o fornecimento, à autora MARIA DE FÁTIMA PEREIRA MARINHO do **medicamento FORTÉO SC (TERIPARATIDA)** de 20mg/dia, durante 2 anos, bem como para **CONDENAR** a promovida a pagar, à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data e com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, condeno também a promovida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2º do CPC.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Campina Grande/PB (data e assinaturas eletrônicas).

RENATA BARROS DE ASSUNÇÃO PAIVA

Juíza de Direito em jurisdição cumulativa

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Cabeçalho Char"; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:6.0cm center 212.6pt right 425.2pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:#954F72; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} span.apple-converted-space {mso-style-name:apple-converted-space; mso-style-unhide:no; mso-style-parent:"";} span.CabealhoChar {mso-style-name:"Cabeçalho Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Cabeçalho; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:PT-BR;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Assinado eletronicamente por: RENATA BARROS DE ASSUNCAO PAIVA
30/07/2020 15:23:30
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 32772439

20073015233011000000003

IMPRIMIR GERAR PDF